

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3750/2533

นายสมัย บุญปัด
นายน้อย เจียมใจ โดยนายอุ๊ต เจียมใจ
ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน

โจทก์

ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 207

คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยที่ลงชื่อโดยทนายจำเลยซึ่งมิได้ระบุให้มีอำนาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้ในใบแต่งทนายตาม ป.วิ.พ. มาตรา 62 ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลจะพึงรับไว้พิจารณา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้ยืมจำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันกู้ถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑,๗๑๕ บาท และดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันกู้จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่าได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา เพราะไม่ทราบว่าจะถูกฟ้องและไม่ทราบวันนัดพิจารณา จำเลยมิได้รับ

เงินตามหนังสือสัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้อง หากมีโอกาสนำหลักฐานมาพิสูจน์จำเลยก็จะชนะคดี

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วฟังว่า จำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาจำเลยถึงแก่ความตาย ศาลฎีกาอนุญาตให้นายอุ๊ตเจียมใจ บุตรจำเลยเข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลย ลงชื่อโดยนายวีระ ครุฑขุนทด ทนายความแต่ตามใบแต่งตั้งทนายความฉบับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๙ จำเลยได้ระบุแต่งตั้งให้นายวีระ ครุฑขุนทด ทนายจำเลยมีอำนาจใช้สิทธิในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๒ แต่อย่างไรก็ตาม คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยที่ลงชื่อโดยนายวีระครุฑขุนทด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ชอบที่ศาลจะพึงรับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลยไว้พิจารณา ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายวิรุฬห์ แสงเทียน
ศาลอุทธรณ์ - นายยรรยง ปานูราช

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>